

1522688-13.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Nesse diapasão: "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto" (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522688-13.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522688-13.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2274028/2019 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 7506950 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 3209/19/344 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 2274028 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 3209/19/344 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 2274028 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 3209/19/344 - 80º D.P. VILA JOANIZA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JANIELSON SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JANIELSON SILVA, narrando que no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 04:30 horas, no interior do imóvel situado na Rua Leonel da Gama Beles, 17, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da Capital, JANIELSON SILVA, qualificado a fls. 09, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 4 (quatro) pedaços de alumínio retorcido, imóvel este pertencente a vítima Francisco Tadeu Gardezani Luz e que estava aos cuidados de Antonio Moreira Pinheiro. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do art. 155, §1º e § 4º, I, do Código Penal.

Decisão recebendo a denúncia no dia 30 de setembro de 2019, como se vê de fls. 43-44.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fs. 92-94.

Certidão de antecedentes criminais do acusado às fs. 105-107.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de junho de 2022, em que foram ouvidas a vítima e testemunhas e ao final colhido o interrogatório do acusado. Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato. É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante de f. 05, boletim de ocorrência de fs. 07-08, auto de exibição/apreensão de f. 09, bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A vítima ANTÔNIO MOREIRA PINHEIRO afirmou em juízo que: “estava fazendo uma reforma em um imóvel, e durante a madrugada, o Réu furtou os pedaços de alumínio do toldo. Afirma que no dia seguinte, o Réu voltou ao local para furtar novamente, no que foi preso em flagrante. Narra que não presenciou os fatos”.

Destaque-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada. Ao contrário, possui relevante valor probatório para a apuração de delitos como o presente, ainda mais quando ela se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse diapasão: “PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto” (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16/04/09).

Ademais, não restou demonstrada qualquer rusga ou animosidade pretérita entre elas e a parte Ré que pudesse macular o depoimento ou tornar o processo um objeto de vingança pessoal.

Neste sentido:

“Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra das vítimas deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

A testemunha policial ADALBERTO LOURENÇO BARBOSA disse em juízo que: “estavam de plantão noturno na delegacia, quando ouviram barulho de alumínio caindo, em frente à delegacia. Afirma que o Réu escalou o muro e furtou os bens, mas conseguiu ser pego logo depois com os bens, após fuga”. O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial DACIO LUIS NAUFEL.

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Devidamente intimado para a audiência, o réu não compareceu, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP. Considerando ser uma legítima expressão do seu direito de defesa (nemo tenetur se detegere), bem como a impossibilidade de sua condução coercitiva (ADPF 444), o seu não comparecimento, equiparado ao silêncio, não será levado em consideração nesta sentença, como manda o artigo 186, § único do CPP.

O furto é crime material e a sua consumação se dá quando há inversão da posse em favor do agente, ainda que por pouco tempo e essa posse não seja mansa e pacífica. Trata-se da teoria da “amotio” (súmula 582 do STJ aplicada por analogia ao furto). No caso dos autos, restou configurada tal inversão da posse, uma vez que o Réu foi surpreendido já afastado do local da subtração, na posse mansa e pacífica da res furtiva. Assim sendo, o crime se mostra na modalidade consumada (art. 14, I do CP). Impossível a aplicação do princípio da insignificância ou do privilégio (art. 155, §1º do CP), tendo em vista que a conduta não foi minimamente ofensiva e o valor aproximado do bem (correspondente a quatro pedaços de alumínio, que em busca realizada por este juízo na internet, podem custar até R\$139,00 cada um) ultrapassa em muito o patamar jurisprudencial de 10% do salário-mínimo para aplicação do referido princípio.

Nesse sentido:

Apelação. Furto simples. Recurso defensivo. 1. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Palavra da vítima. Versão Policial. Réu confesso. 2. Pleito visando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ao dispor sobre o crime de furto, o Código Penal Militar aponta para a possibilidade de exclusão do caráter ilícito militar quando, além da primariedade do agente, a coisa furtada for de pequeno valor, o qual é dado como o montante inferior a 1/10 do salário-mínimo (artigo 240, §1º, do CPM). Critério que se mostra plenamente aplicável para o furto comum. Até 1/10 do salário-mínimo a questão é resolvida pelo campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável, conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário-mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. 3. Hipótese em que a res furtiva supera os 10% do salário-mínimo. Maus antecedentes e reincidência. Hipótese de reiteração delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo não preenchidos. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Dosimetria penal. Maus antecedentes comprovados. Reincidência comprovada. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. 5. Regime aberto. Necessidade. Pena estabelecida abaixo de 4 anos. Furto de gêneros alimentícios. Princípio da proporcionalidade. Precedente do STF. 6. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Maus antecedentes e reincidência. Substituição que não se revela socialmente recomendável. 7. Recurso parcialmente provido, para que a agravante da reincidência seja integralmente compensada com a atenuante da confissão e para que seja imposto o regime inicial aberto. (TJSP; Apelação Criminal 1500885-54.2020.8.26.0481; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022) (GRIFEI).

Não havendo qualquer causa excludente de ilicitude do delito ou de culpabilidade do agente, reconheço a existência do crime, pelo que sua condenação é de rigor. Relativamente à qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I do CP), este não pode ser reconhecido sem a respectiva prova pericial. Isso porque, constou do laudo pericial (fs. 54-57), o seguinte: Quando dos exames, o relator não

observou sinais materiais (destruição o rompimento de obstáculo, escalada etc) que indicassem o meio de acesso ao interior do imóvel não se descartando a hipótese de escalada do muro frontal.

Ademais, restou perfeitamente demonstrado nos autos, pelo depoimento oral firme e coerentemente colhido, que o crime foi cometido durante o repouso noturno (art. 155, §1º do CP). Nesse aspecto, merece salientar que é indiferente se o crime foi cometido em local comercial ou residencial ou ainda se estava habitado ou desabitado. Isso porque, a maior reprovabilidade prevista em lei se dá pelo fato de o delito ter sido cometido durante o "período de sossego noturno" (expressão utilizada na Exposição de Motivos do CP), no qual as pessoas descansam, a vigilância diminui, a iluminação é menor, e, por isso, a sua prática se torna mais repugnante.

No tocante à possibilidade da incidência desta causa de aumento de pena ao delito em sua forma qualificada, restou pacífica sua aplicação nos tribunais superiores, senão vejamos:

"(...) A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, e ainda que se trate de estabelecimento comercial ou de imóvel não habitado, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio, sendo desnecessário o efetivo repouso da vítima". (AgRg no HC n. 731.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Assim sendo, e ausentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, a condenação pelo furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) é medida que se impõe para o Réu.

Passo à dosimetria da pena, observado o critério trifásico do artigo 68 do CP.

1ª FASE - as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP não ultrapassam a normalidade do tipo penal, já ponderada pelo legislador nas margens do preceito secundário do delito, pelo que fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE - inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª FASE - inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), na fração de 1/3. Com isso, fixo a sua pena definitiva em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando a primariedade do acusado e o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR o Réu JANIÉLSON SILVA como incurso no delito do artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime inicial ABERTO, bem como pagamento de 13 (treze) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Não havendo pedido expresso na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência (STJ - AgRg no AREsp 1309078 /PI).

Ante a primariedade técnica do acusado, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Considerando que o Réu respondeu ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe, mormente o TRE (art. 15, III da CRFB/88) e o IIRGD e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Decreto, em favor da União, a perda dos instrumentos, produtos e proveitos do crime em análise (art. 91, II do CP), ou seu valor equivalente, caso estes não sejam encontrados ou estejam no exterior (§1º).

Intime-se a vítima desta sentença, como quer o artigo 201, §2º do CPP.
Custas pelo réu, nos termos do artigo 804 do CPP, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.
P.R.I.
São Paulo, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA